

<Письмо> МЧС России от 05.04.2021 N ИГ-19-993 "О рассмотрении обращения"

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПИСЬМО

**от 5 апреля 2021 г. N ИГ-19-993
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы обращение, зарегистрированное в МЧС России, рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствии со [статьей 5](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с [частью 1 статьи 6](#) Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным [законом](#) "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим [регламентом](#);

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным [законом](#) "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска установлен [Правилами](#) проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 N 1084 (далее - Правила).

В соответствии с [пунктом 3](#) Правил определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Приказом МЧС России от 30.06.2009 N 382 утверждена [Методика](#) определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (далее - Методика).

В соответствии с [пунктом 4](#) Методики, результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в указанной методике.

Параметр или характеристика здания не учитываются [Методикой](#), если при любом их изменении результат расчета пожарного риска не изменится.

Наличие и соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности установок автоматического пожаротушения, системы пожарной сигнализации, противодымной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре учитывается при определении величины пожарного риска посредством соответствующих коэффициентов, приведенных в [Методике](#).

На основании изложенного сообщается, что возможность обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности расчетом пожарного риска зависит от созданной и функционирующей системы обеспечения пожарной безопасности на конкретном объекте защиты.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
А.А.МАКЕЕВ